

1501706-08.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... dos quais dois eram objeto de roubo, sendo um deles subtraído da empresa "FERRARI GAMES", qual seja, um Iphone X, IMEI 359409089995138. Após quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos constatou-se que um deles era utilizado por GILBERTO e a partir da análise desse aparelho se constatou o envolvimento de GILBERTO, BRUNO e DIEGO no roubo, havendo diálogos entre eles sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, Barretos - SP - cep 14783-195

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501706-08.2021.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501706-08.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO MARÇAL DE SOUZA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou DIEGO RAMOS ALVES, GILBERTO GARCIA DUARTE JÚNIOR e BRUNO MARÇAL DE SOUZA, imputando-lhes a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, em combinação com o artigo 70, caput, e artigo 29, caput, todos do Código Penal, ao argumento de que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 13h30min, na sede do estabelecimento empresarial "FERRARI GAMES", localizado na Rua 20, n. 1226, Centro, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo em face de Lucas Ferrari Castilho e Leonardo Ferrari Castilho, eles subtraíram para proveito comum 01 (um) videogame Playstation 5, 01 (um) aparelho celular Iphone 12, 01 (um) aparelho celular Iphone X, 03 (três) relógios Smartwatch Amazfit, modelo T-Rex, 04 (quatro) perfumes importados de marcas diversas, 04 (quatro) controles de videogames, sendo dois Playstation 5 e dois multiplataformas, 01 (um) aparelho celular Moto G9, 03 (três) Smartphones, modelo Poco M3, marca Xiaomi, 01 (um) aparelho celular Redmi Note S10 e R\$ 100,00 (cem reais) em espécie, tudo de propriedade do estabelecimento comercial "FERRARI GAMES", representado por Ricardo Ferrari, além dos aparelhos celulares de propriedade dos atendentes e sócios-

proprietários do estabelecimento vítima, Lucas Ferrari Castilho e Leonardo Ferrari Castilho, consistentes em 01 (um) aparelho celular Samsung A01 e 01 (um) aparelho celular Samsung A20.

Consta da denúncia que BRUNO MARÇAL DE SOUZA forneceu seu veículo Fiat/Uno, cor branca, placas CYL-6059, para que DIEGO RAMOS ALVES e GILBERTO GARCIA DUARTE JUNIOR realizassem o roubo de produtos de informática no estabelecimento comercial "FERRARI GAMES", em troca de receber parte do proveito auferido com a venda desses produtos, o qual seria dividido entre eles em partes iguais.

Assim, no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 12h30min, vestindo calça jeans, camisa xadrez, botas, chapéu, óculos escuros com lente amarela e máscara de proteção facial, GILBERTO entrou no estabelecimento vítima, olhou alguns produtos e deixou o local. Por volta das 13h30min GILBERTO retornou ao local e solicitou às vítimas Lucas Ferrari Castilho e Leonardo Ferrari Castilho, que são sócios e trabalhavam no local no momento dos fatos, para olhar um telefone celular. Logo após a entrada de GILBERTO, DIEGO também ingressou na loja e passou a olhar alguns videogames que estavam na vitrine. Então, GILBERTO disse que ficaria com o aparelho e, ao ser questionado sobre qual seria a forma de pagamento, retirou um revólver da cintura e anunciou o assalto. Ato contínuo, ordenou que as vítimas entrassem no banheiro e ficou na porta, enquanto DIEGO passou a recolher diversos objetos (celulares, relógios, videogames, controles e perfumes), colocando-os em uma bolsa, deixando o local em seguida. GILBERTO, antes de deixar o local, pegou mais dois videogames e uma bolsa pertencente a vítima Ricardo Ferrari, que é um dos proprietários do estabelecimento. Entretanto, quando GILBERTO deixava o estabelecimento comercial carregando os dois videogames que havia pegado por último e a mochila, RICARDO chegou para trabalhar e se deparou com a situação, tento se assustado e tentado agarrar o denunciado, que estava na posse da mochila dele. Todavia, ele ameaçou sacar a arma de fogo que estava em sua cintura e a vítima o soltou, tendo o denunciado deixado os objetos e a mochila e se evadido.

A peça acusatória narra ainda que a vítima foi informada por uma pessoa que passava de moto que os ladrões estavam fugindo em um veículo Fiat/Uno de cor branca. Diante dessa informação, foram realizadas diligências pela Polícia Civil, que analisou imagens de câmeras de segurança existentes nas proximidades do local do roubo, assim como outras existentes no trajeto feito pelo veículo e informações obtidas do sistema de radares desta cidade, verificando que o automóvel utilizado pelos assaltantes ostentava o emplacamento CYL-8889, que estava adulterado por meio de fita adesiva ou tinta, o qual se refere, em verdade, a um veículo Toyota/Hilux. Então, foram efetuadas pesquisas de veículos com as mesmas características que possuísem emplacamento inicial "CYL", constatando-se, na verdade, que o veículo utilizado se tratava de um Fiat/Uno, cor branca, placas CYL-6059, o qual foi localizado e identificado, constatando-se que ele possuía características iguais àquele fotografado pelo radar quando da fuga pelos roubadores após o delito. Assim, constatou-se que o veículo Fiat Uno Mille Fire Flex, ano/modelo 2005/2006, cor branca, placas CYL-6059, está registrado em nome do denunciado BRUNO MARÇAL DE SOUZA, residente à Avenida Pompílio Magalini, n. 326, bairro Jardim Califórnia, nesta cidade, tendo uma equipe de investigadores se dirigido ao endereço mencionado e fotografado aludido veículo estacionado na frente da casa.

A denúncia também relatou que no dia 17 de agosto de 2021 a polícia militar apreendeu uma pistola calibre 9mm no interior da residência localizada na Avenida 37, n. 01515, Pimenta, nesta cidade, onde estava o denunciado GILBERTO GARCIA DUARTE JUNIOR, além de diversos aparelhos, dos quais dois eram objeto de roubo, sendo um deles subtraído da empresa "FERRARI GAMES", qual seja, um Iphone X, IMEI 359409089995138. Após quebra de sigilo dos aparelhos apreendidos constatou-se que um deles era utilizado por GILBERTO e a partir da análise desse aparelho se constatou o envolvimento de GILBERTO, BRUNO e DIEGO no roubo, havendo diálogos entre eles sobre a divisão dos lucros relativos à venda dos objetos roubados, assim como a narrativa de GILBERTO para BRUNO sobre como se deu a sua fuga do local dos fatos, após a vítima ter investido contra ele. Há ainda conversas sobre transferências de valores de GILBERTO para BRUNO e DIEGO, no valor de aproximadamente R\$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um, referente ao proveito

auferido com a venda dos objetos roubados. Ainda se apurou que em meio às imagens e vídeos excluídos no celular de GILBERTO, havia diversas fotos dos produtos que foram roubados na loja "FERRARI GAMES" e que, provavelmente, estavam sendo enviadas para possíveis compradores, bem como fotos de dinheiro e de armas de fogo.

A denúncia, instruída com o inquérito policial, foi recebida em 11 de novembro 2021 pela decisão de fls. 322/334.

Citados (fls. 395/399), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 369/372, 374/381 e 383/388.

Superada a fase do art. 397 do mesmo estatuto processual iniciou-se a fase de instrução, na qual foram ouvidas as vítimas, as testemunhas arroladas pelas partes e interrogados os réus (fls. 535/537).

As partes apresentaram alegações finais escritas (fls. 540/554, 557/570, 571/579 e 582/589).

A decisão de fls. 590/592 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do réu BRUNO.

Relatei. Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva se encontra suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência policial (fls. 03/06 e 09/14), pelo substancioso relatório de investigações (fls. 34/97), pelos autos de avaliação (fls. 98/110), pelos autos de exibição e apreensão (fls. 194/195, 198 e 201), pelos laudos periciais (fls. 232/289) e pela prova oral.

De igual modo, há prova suficiente de autoria dos acusados, em específico o extenso trabalho investigativo apresentado através dos relatórios de investigações de fls. 34/97, além da confissão de DIEGO e GILBERTO.

Em interrogatório DIEGO disse que os fatos descritos na denúncia são verdadeiros, sendo que junto com GILBERTO entrou na loja Ferrari Games, levando uma mochila nas costas, e após um cliente sair, GILBERTO anunciou o assalto, levou os funcionários para dentro do banheiro e passou a recolher objetos e colocá-los na mochila, sendo que ao final saiu da loja e correu para o carro. Disse que GILBERTO portava uma réplica de uma arma nas mãos. Respondeu que BRUNO estava dirigindo o carro da fuga e não conhece nenhum outro integrante que estava de moto. Disse que modificaram a placa do UNO com fita adesiva. Afirmou que os objetos roubados foram levados para a casa dele e depois GILBERTO os vendeu, dividindo o dinheiro entre eles, em torno de R\$ 2.000,00 para cada um. Respondeu estar arrependido de ter cometido o crime. Respondeu que não se recorda quando combinou de cometer o crime com BRUNO e que nada lhe devia.

GILBERTO disse em seu interrogatório que a acusação é verdadeira e que no dia dos fatos entrou na loja no período da manhã e pediu pra ver alguns produtos, dizendo ao atendente que voltaria mais tarde para comprar um celular. Disse que quando o dono da loja saiu ele retornou com DIEGO para dentro da loja e anunciou o assalto, mostrando a réplica de uma arma que levava na cintura, ocasião em que levou os funcionários para um banheiro no fundo, advertindo-os que só queria levar os produtos da loja e não machucaria ninguém, enquanto DIEGO colocava as videogames dentro da mochila. Disse que encheu duas sacolas de produtos, além de um videogame que levava nas mãos, e quando estava saindo do local o dono da loja chegou e entrou em luta corporal com ele, oportunidade em que ele largou tudo para conseguir fugir. Disse que no carro estavam DIEGO e BRUNO. Respondeu que a primeira vez que foi à loja BRUNO e DIEGO estavam no carro, mas não desceram. Disse que vendeu os objetos roubados e dividiu o lucro entre eles, no valor de R\$ 2.000,00 para cada um. Contou que uma arma foi apreendida em sua casa, mas não foi utilizada no roubo, pois quando entrou na loja Ferrari Games portava uma de brinquedo (airsoft). Respondeu que conhecia DIEGO há pouco tempo e somente conheceu BRUNO por meio de DIEGO. Disse que morava em Barretos há uma ano e seis meses aproximadamente, mas conheceu DIEGO pouco antes do crime. Disse que está totalmente arrependido de ter cometido o crime. Respondeu que DIEGO tinha uma dívida com BRUNO, pois ele havia lhe emprestado R\$ 2.000,00 para comprar roupas.

Os fatos narrados pelos acusados GILBERTO e DIEGO guardam sintonia com as provas colhidas durante a investigação policial, bem como as demais colhidas no decorrer

da instrução processual.

Interrogado, BRUNO disse que não teve qualquer participação no roubo, mas apenas emprestou o carro para DIEGO. Relatou que voltou do nordeste e começou a trabalhar na empresa Ecopower, instalando placas solares, e que é vizinho do réu DIEGO, o qual lhe pediu R\$ 2.500,00 emprestado para comprar roupas para revender, prometendo a devolução de R\$ 3.000,00, com o que concordou. Disse que passado um tempo saiu da Ecopower e montou a própria empresa de energia solar, ocasião em que comprou o carro fiat UNO para usar no serviço. Contou que cobrou o dinheiro de DIEGO, oportunidade em que ele lhe pediu o carro emprestado para finalizar a entrega de umas roupas, quando então levantaria o dinheiro para pagá-lo. Disse que após isso DIEGO lhe falou que um amigo iria lhe mandar o dinheiro por PIX, quando então recebeu R\$ 2.000,00 de GILBERTO. Contou que estava trabalhando quando a polícia civil o prendeu. Respondeu que não conhecia GILBERTO e que quando saiu da Ecopower e montou a própria empresa trocou o número de celular, abandonando o número anterior, o qual tinha DDD 82. Respondeu que não se recorda de ter enviado a GILBERTO as mensagens copiadas às fls. 62 dos autos, nas quais mostra certa intimidade com ele, chamando-o de "parça". Disse que de fato mandou mensagem para GILBERTO informando os dados para o PIX, cobrando a quantia de R\$ 3.000,00, mas ao ser questionado sobre o fato de GILBERTO também ter dito ter ficado com apenas dois mil reais, respondeu que na ocasião não tinha entendido direito o que ele quis dizer com isso, apenas respondendo "ok" para finalizar o assunto. Respondeu que perguntou se GILBERTO estava em Ribeirão "ainda", pois sabia de seu paradeiro através de DIEGO, mas que não se recorda sobre ter conversado sobre um "38". Disse não saber porque os outros acusados o incriminaram, dizendo que ele dirigia o carro no momento do roubo.

Apesar da negativa de BRUNO, seu envolvimento direto no fato criminoso restou bem demonstrado nos autos, tanto pela profunda investigação realizada pela polícia civil, como pela prova oral colhida na audiência de instrução.

Ricardo Ferrari, proprietário do estabelecimento Ferrari Games, disse que por volta de 10h30min da manhã um indivíduo usando máscara e chapéu entrou na loja de sua propriedade, olhou um celular e disse que voltaria mais tarde para comprá-lo. Contou que na hora do almoço saiu da loja para levar a filha na escola e quando voltou se deparou com o mesmo indivíduo saindo da loja levando dois videogames e sua maleta de trabalho, quando então desceu de sua moto e tentou segurá-lo, gritando alto "ladrão", ocasião em que ele soltou os objetos no chão para conseguir fugir. Disse que durante a luta corporal o agente tentou pegar a arma que levava na cintura por duas vezes. Contou que o assalto no estabelecimento foi realizado por duas pessoas, uma que rendeu os funcionários, levando-os para o banheiro, enquanto outro subtraía os objetos da loja. Respondeu que sabe ser o mesmo indivíduo que atendeu na loja pela manhã em razão do seu tamanho, porte físico e características das roupas que usava. Disse que viu nas câmeras de segurança dos prédios vizinhos que o comparsa já havia saído da loja antes e levado diversos objetos para o carro. Afirmou que o agente correu para a avenida e entrou em um Fiat Uno branco. Relatou que foram recuperados um videogame Xbox, um videogame Playstation 4 serie Pro, algumas caixas vazias que estavam na estante e, após uns dias, a polícia civil encontrou mais 4 celulares. Identificou que um dos réus que estava na audiência virtual era o agente que estava de moto perto da loja dando cobertura aos outros agentes. Respondeu que o carro Uno estava parado na avenida 11, entre as ruas 20 e 22. Disse que durante a luta corporal não viu a arma do agente, mas os funcionários da loja descreveram que era uma pistola. Respondeu que não fez o reconhecimento dos acusados na delegacia, mas sabia o nome de GILBERTO porque foi com ele que seu celular foi apreendido após diligências feitas pela Polícia Civil. Respondeu que na delegacia não lhe foi falado que BRUNO havia participado do roubo.

Leonardo Ferrari Castilho, vítima, disse que é sócio da loja de eletrônicos junto com seu tio e no dia dos fatos estava dentro do estabelecimento quando, por volta de 13h30min, entrou uma pessoa dizendo que era de Frutal e queria ver um iPhone mais recente, sendo-lhe mostrado o aparelho e ele disse que voltaria para comprar. Disse que após um tempo esse mesmo indivíduo retornou à loja dizendo que iria comprar e pediu para abrir a caixa e configurar o telefone, momento em que sacou a

arma e anunciou o assalto. Relatou que o assaltante trancou os funcionários no banheiro e momento depois escutou seu tio gritando na rua, pedindo socorro. Disse que após o roubo viu nas câmeras que os assaltantes fugiram em um Fiat Uno Branco, que estava parado virando a esquina. Respondeu que após o primeiro indivíduo entrar na loja dizendo que ia comprar o telefone o outro entrou logo em seguida, aproximadamente 40 segundos depois, já abrindo as prateleiras e colocando os objetos dentro de uma mochila. Ao ver as imagens dos acusados durante a audiência, respondeu que reconhece dois deles como os participantes do roubo, dizendo que o réu que está ao fundo das imagens estava com a arma e o outro foi quem pegava os objetos das prateleiras. Respondeu que não viu o outro acusado no local dos fatos. Disse que sofreu ameaça, mas não foi agredido fisicamente. Ao ser questionado sobre eventual característica física dos agentes, respondeu que o réu que não estava armado, DIEGO, tinha uma tatuagem na mão e, determinado na audiência que o réu mostrasse as mãos, o depoente confirmou a semelhança dos desenhos. Respondeu que DIEGO não exibiu nenhuma arma durante o assalto e o outro indivíduo estava armado com o que acredita ser um revólver. Disse que DIEGO não demonstrou violência e que o outro réu somente mostrou a arma e já guardou em seguida. Respondeu que seu aparelho celular de uso pessoal foi levado pelos assaltantes e posteriormente recuperado pela polícia. Relatou que não viu o acusado BRUNO no local dos fatos nem nas imagens das câmeras de segurança.

Lucas Ferrari Castilho, vítima que também estava dentro do estabelecimento no momento do roubo, confirmou os mesmos fatos narrados por Leonardo, acrescentando que além dos objetos das prateleiras os assaltantes perguntavam sobre o estoque da loja. Também identificou os mesmos réus que já haviam sido indicados por Leonardo, inclusive a semelhança da tatuagem nas mãos de DIEGO. Contou que o seu celular pessoal foi retirado de suas mãos por DIEGO durante o assalto.

Alex Fornel Maringolo disse que foi o responsável pela investigação do roubo em questão e coletou diversas imagens das câmeras de segurança dos imóveis nas imediações, que mostraram os assaltantes chegando e saindo da loja em um veículo Fiat Uno branco, também usado para empreender fuga, sendo que por meio de imagens de radares da cidade descobriu que a placa do veículo estava adulterada por fita adesiva. Relatou que o veículo estava estacionado próximo ao estabelecimento e na fuga passou em um radar em horário compatível com a hora dos fatos. Contou que de posse dessas informações, realizou busca no sistema "detecta" do DETRAN, constatando que na cidade somente havia um carro com as mesmas características e letras iniciais de emplacamento, o qual era de propriedade do acusado BRUNO. Disse que no dia 17, sete dias após o roubo, o réu GILBERTO foi preso pela polícia militar e na residência dele foram localizados aparelhos celulares que haviam sido roubados da loja Ferrari Games, além de uma pistola 9mm. Relatou que foi solicitado o acesso dos conteúdos do celular, um iPhone X que estava sendo utilizado pelo réu GILBERTO, sendo que havia uma conversa entre ele e BRUNO, o qual solicita o pagamento da parte dele pelo aluguel do veículo no valor de R\$ 3.000,00. Disse que também há uma conversa entre GILBERTO e BRUNO, na qual eles discutem detalhes da ação criminosa, como que uma das sacolas com produtos roubados foi deixada para trás, o que diminuiu o lucro da empreitada ilícita, bem como outros detalhes sobre a divisão dos lucros entre os envolvidos. Disse que ficou evidente que o carro utilizado no crime é de BRUNO, pois nas conversas de celular GILBERTO menciona que devem pagar o comparsa ("mano") que mora em frente à casa de DIEGO, sendo que BRUNO de fato reside na casa da frente dele e o veículo UNO foi encontrado no local. Disse que havia na lixeira do celular diversas fotos dos produtos levados da loja, as quais provavelmente eram enviadas para os compradores. Relatou que os dados cadastrais dos chip's dos celulares batiam com o dos acusados, bem como a descrição da vítima de que um dos agentes tinha tatuagem nas mãos. Respondeu que na delegacia não foi feito o reconhecimento pessoal e que com DIEGO não foi encontrado nenhum dos objetos subtraídos. Respondeu que GILBERTO é de Ribeirão Preto e já estava sendo investigado por outros roubos cometidos na cidade. Relatou que após a prisão de GILBERTO as próprias vítimas procuraram a delegacia quando souberam de apreensão de celulares. Respondeu que várias fotos foram mostradas para as vítimas, mas elas não souberam indicar com certeza os agentes que participaram do roubo, alegando que

eles usavam máscara durante a empreitada criminosa, o que prejudicava a correta identificação por fotos. Respondeu que os acusados apagavam as conversas anteriores e não haviam conversas entre BRUNO e GILBERTO no celular apreendido. Disse que o DDD do chip cadastrado em nome de BRUNO era de fora, mas não foi feita nenhuma diligência para constatar se ele já havia morado fora da comarca. Respondeu que uma das características do UNO de BRUNO é de que o veículo tem um suporte para carregar objetos no teto, o qual não estava instalado no momento do roubo. Disse que desconhece se BRUNO tem um sócio, mas respondeu que no momento de sua prisão ele estava trabalhando em uma obra, na qual havia uma pessoa junto com ele, mas não soube dizer quem era. Em complementação, respondeu que as conversas anteriores entre BRUNO e GILBERTO foram encontradas em um celular vermelho que havia sido apreendido em outra investigação, referente a outro fato delituoso, um roubo de uma moto ocorrido em setembro. Respondeu que na ocasião provavelmente havia acabado de trocar o chip e por isso não havia conversas anteriores, mas somente diálogos posteriores. Respondeu que não conhecia DIEGO antes da investigação do roubo. Wendell Ferreira de Alencar Lopes foi ouvido como informante por ser amigo íntimo de DIEGO e respondeu que o conhece há anos e nunca soube que ele estivesse envolvido em qualquer atividade criminosa e que ele tem trabalho fixo como barbeiro.

Lucélia Diogo da Silva, testemunha de defesa, respondeu que é amiga da família de GILBERTO e o conhece desde criança, que ele sempre trabalhou e sabe que é uma pessoa boa, calma, tranquila e nunca soube de seu envolvimento com o crime. Norival Alves Faria disse que trabalhou com BRUNO na empresa Ecopower desde setembro de 2018 e que ele se casou e se mudou para Maceió, representando a empresa, mas retornou a Barretos em 2021, quando voltou a trabalhar em parceria com ele realizando instalações de painéis solares. Respondeu que ele é engenheiro eletricista e uma pessoa muito capacitada para o trabalho.

Renato Aparecido Aguiar respondeu que foi vizinho de BRUNO por muitos anos e sabe que ele morou em Maceió por um tempo, mas após se separar da mulher voltou para Barretos. Disse que BRUNO comprou um UNO Branco para usar no trabalho e acompanhou a negociação, sendo que pagou o veículo com uma entrada de R\$ 4.000,00 em dinheiro mais R\$ 3.800,00 no cartão de crédito e o restante parcelado. Disse que a tia do acusado o ajudou a pagar a entrada do carro.

Pois bem.

Verifica-se que a confissão dos réus GILBERTO e DIEGO foi corroborada pelas declarações das vítimas e do investigador de polícia.

A negativa de autoria apresentada pelo réu BRUNO em juízo é falaciosa, pois não encontra qualquer respaldo nas provas colhidas nos autos. As testemunhas de defesa por ele arroladas somente narraram fatos de sua vida pessoal, sem acrescentar nada a respeito da dinâmica em que o crime de roubo ocorreu ou sobre a existência de eventual álibi que pudesse favorecê-lo.

Ademais, os outros dois réus relataram em seu interrogatório que era BRUNO quem dirigia o UNO branco, placa CYL-6059, no dia do roubo, veículo esse que comprovadamente é de sua propriedade, conforme se vê às fls. 47/48.

Importante lembrar que, para a realização da empreitada criminosa, a placa CYL-6059 foi adulterada com fitas adesivas CYL-8889, conforme se vê da fotografia de fl. 46, fato apurado pela investigação da polícia civil e confessado pelo réu DIEGO. Como explicou o investigador Alex, no município de Barretos existia apenas um Fiat Uno, Branco, duas portas, com placas com letras iniciais CYL, o qual pertencia ao acusado BRUNO.

Não prospera a defesa dele de que apenas emprestou o carro para DIEGO, pois esse lhe devia R\$ 3.000,00. Isso porque, além do relato dos outros corréus confirmando sua participação no crime, BRUNO recebeu uma transferência via PIX do acusado GILBERTO no valor de R\$ 2.000,00 dias após o roubo, referente à partilha dos lucros da venda dos objetos subtraídos. O fato está comprovado nas mensagens trocadas entre BRUNO e GILBERTO, nas quais o primeiro passa os dados para que o PIX seja realizado pelo segundo.

Se vê na mencionada prova que, diferentemente do que alega em seu interrogatório, BRUNO conhecia GILBERTO perguntando se ele ainda estava na cidade de Ribeirão

Preto, além de cobrá-lo R\$ 1.000,00 restantes. Aliás, aqui cai por terra a alegação de BRUNO de que GILBERTO apenas lhe pagou uma dívida de DIEGO, uma vez que na mesma conversa GILBERTO confirma ter ficado também com R\$ 2.000,00. Ora, porque GILBERTO também receberia a mesma quantia se somente DIEGO emprestara dinheiro para BRUNO, conforme alegou ao ser interrogado? Realizada essa pergunta para o réu BRUNO em seu interrogatório, ele respondeu que não sabia explicar.

Além disso, na conversa BRUNO trata GILBERTO com certa intimidade, chamando-o de "parça", bem como responde que "tá de boa" logo após GILBERTO ter dito que "ninguém sabe que foi nós isso que vale meu mano". É evidente que o teor do diálogo revela que eles estavam repartindo os lucros obtidos com a venda dos produtos roubados e não de que GILBERTO estava apenas pagando BRUNO por uma dívida de DIEGO.

No mesmo diálogo GILBERTO ainda envia mensagem de áudio para BRUNO relatando detalhes do roubo, inclusive descrevendo como teve que abandonar objetos para se desvencilhar da vítima Ricardo Ferrari, fato que teria diminuído o lucro da ação ilícita (fl. 61).

Diante de todas essas provas, reputo devidamente comprovado que BRUNO é coautor do roubo em questão, não restando dúvidas de que ele utilizou seu veículo UNO para levar e dar fuga aos comparsas, recebendo parte do lucro da venda dos aparelhos subtraídos, aderindo anterior e subjetivamente à empreitada criminosa.

Vale frisar, ainda, que o depoimento judicial do investigador de polícia foi firme e corroborou o que antes já se havia apurado, que os réus praticaram o crime conforme descrito na denúncia.

O investigador prestou depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do que foi por ele afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

As majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo restaram demonstradas pelo depoimento claro e preciso das vítimas e dos réus, que narraram, indene de dúvidas, que dois assaltantes entraram no estabelecimento comercial e que ao menos um deles estava armado.

O fato de não haver certeza se a arma apreendida na casa do corréu GILBERTO foi utilizada para o crime em questão não afasta a qualificadora. O mesmo se pode dizer a respeito de eventual dúvida se no momento do roubo os agentes se utilizaram de um simulacro de arma para ameaçar as vítimas.

Isso porque, nem mesmo a ausência de apreensão da arma de fogo utilizada para a prática do delito impede a aplicação da majorante respectiva, cediço que a doutrina mais abalizada e a jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, autorizam a supressão da ausência através da prova oral, contundente no caso dos autos.

Nesse sentido destaco:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO. ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SUPRIMENTO POR OUTRAS PROVAS, INCLUSIVE TESTEMUNHAL. [...]. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. [...]" (STJ, HC 448.236/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018).

Ademais, como bem ponderou o Des. Luis Antonio Cardoso "não se pode afastar a causa de aumento de pena referente ao emprego de arma, pelo fato de que não fora ela apreendida, eis que se beneficiaria o roubador pela sua própria torpeza, ao fazer desaparecer a arma que efetivamente utilizou na prática do crime" (Apelação nº 0006680-55.2017.8.26.0050, 3ª Câmara de Direito Criminal, DJ. 28/08/2018).

A simples e interessada alegação de dois dos réus no sentido de que a arma utilizada não era verdadeira não se presta à comprovação do fato. Cabia a eles, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, comprovarem a alegação por outros meios isentos de prova, ônus do qual não se desincumbiram.

Por fim, reconheço que houve concurso formal de crimes, uma vez que em um mesmo contexto fático os agentes violaram três patrimônios distintos mediante o emprego

de grave ameaça, subtraindo objetos de propriedade da pessoa jurídica Ferrari Games, bem como os de propriedade dos funcionários Leonardo Ferrari Castilho e Lucas Ferrari Castilho, incidindo, no caso, o disposto no art. 70 do Código Penal. Passo à dosimetria das penas.

Do réu GILBERTO

Fixo a pena base no patamar mínimo por não verificar a existência de qualquer circunstância a justificar a exasperação da pena.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea em razão da impossibilidade de reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal nessa fase da dosimetria.

Na terceira fase aumento a pena do roubo em 1/3 em razão do concurso de agentes e mais 2/3 pelo uso da arma de fogo. Ainda, tendo em vista que foram três os delitos praticados, cada um em face de vítimas distintas (Ferrari Games, Leonardo Ferrari Castilho e Lucas Ferrari Castilho), reconheço o concurso formal de delitos e aplico a pena de apenas um deles aumentada de 1/4, concretizando a pena em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade extrema do delito praticado e com o montante em que foi concretizada a pena.

Do réu DIEGO

Fixo a pena base no patamar mínimo por não verificar a existência de qualquer circunstância a justificar a exasperação da pena.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea em razão da impossibilidade de reduzir a pena aquém do patamar mínimo legal nessa fase da dosimetria.

Na terceira fase aumento a pena do roubo em 1/3 em razão do concurso de agentes e mais 2/3 pelo uso da arma de fogo. Ainda, tendo em vista que foram três os delitos praticados, cada um em face de vítimas distintas (Ferrari Games, Leonardo Ferrari Castilho e Lucas Ferrari Castilho), reconheço o concurso formal de delitos e aplico a pena de apenas um deles aumentada de 1/4, concretizando a pena em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade extrema do delito praticado e com o montante em que foi concretizada a pena.

Do réu BRUNO

Fixo a pena base no patamar mínimo por não verificar a existência de qualquer circunstância a justificar a exasperação da pena.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase aumento a pena do roubo em 1/3 em razão do concurso de agentes e mais 2/3 pelo uso da arma de fogo. Ainda, tendo em vista que foram três os delitos praticados, cada um em face de vítimas distintas (Ferrari Games, Leonardo Ferrari Castilho e Lucas Ferrari Castilho), reconheço o concurso formal de delitos e aplico a pena de apenas um deles aumentada de 1/4, concretizando a pena em 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 26 dias-multa, cada qual arbitrado no patamar mínimo.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, único compatível com a gravidade extrema do delito praticado e com o montante em que foi concretizada a pena.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

(a) CONDENAR GILBERTO GARCIA DUARTE JUNIOR, filho de Gilberto Garcia Duarte e Elane Silvestre, CPF nº 392.528.638-18, RG nº 45687464, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, cumulado com o art. 70, todos do Código Penal.

(b) CONDENAR DIEGO RAMOS ALVES, filho de Benevaldo Araújo Alves e Luiza Cassia Ramos, CPF nº 500.750.358-47, RG nº 54233485, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 26

dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, cumulado com o art. 70, todos do Código Penal.

(c) CONDENAR BRUNO MARÇAL DE SOUZA, filho de Tobias de Souza e Célia Aparecida Marçal de Souza, RG nº 47150410, ao cumprimento de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 26 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II e § 2º-A, inc. I, cumulado com o art. 70, todos do Código Penal.

Condeno-os, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Nos termos do art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.690, de 09 de junho de 2008, comuniquem-se as vítimas acerca da prolação desta sentença.

Os réus permaneceram presos durante grande parte da instrução processual. Foram condenados nesta quadra pela prática de crime gravíssimo, cometido em plena luz do dia em região comercial movimentada da cidade, utilizando-se de arma de fogo para ameaçar as vítimas, demonstrando elevado grau de periculosidade, de modo que a soltura deles seria causa concreta de ameaça à ordem pública. Além disso, não seria sequer lógico mantê-los presos durante a fase de formação da culpa e posteriormente agraciá-los com a soltura quando já condenados em primeiro grau de jurisdição. Por estes motivos nego-lhes o direito de recorrer em liberdade.

Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos dos réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Publique-se e intime-se.

Barretos, 10 de fevereiro de 2022.

Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA